

Nr. 250 Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront. 23. Oktober 1935

R 43 II/530, Bl. 130 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

(1) Die Deutsche Arbeitsfront ist eine nationalsozialistische Gemeinschaft; sie hat im Rechtsverkehr die Stellung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts.

(2) Die Deutsche Arbeitsfront hat ihren Sitz in München.

§ 2

(1) Der Führer und Reichskanzler ernennt den Leiter der Deutschen Arbeitsfront.

(2) Der Leiter der Deutschen Arbeitsfront führt die Deutsche Arbeitsfront.

§ 3

(1) Der Führer und Reichskanzler gibt der Deutschen Arbeitsfront ihre Satzung, die im Reichsgesetzblatt veröffentlicht wird.

(2) Die Finanzgebarung der Deutschen Arbeitsfront wird durch die Satzung geregelt. Die Vorschriften über die Finanzgebarung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Abschnitt 1 §§ 2 bis 6 des Gesetzes zur Erhaltung und Hebung der Kaufkraft vom 24. März 1934 – Reichsgesetzbl. S. 235 –) finden auf die Deutsche Arbeitsfront keine Anwendung².

(3) Die Vorschriften des § 5 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 29. März 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 502) bleiben unberührt³.

§ 4

Der Stellvertreter des Führers erläßt im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften.

Berlin, den ... 1935

Der Führer und Reichskanzler

¹ Dem StSRk übersandt durch den RIM im Benehmen mit dem StdF, unter Hinweis auf die „grundsätzliche“ Zustimmung der beteiligten Reichsminister und zur Verabschiedung im Umlaufweg; auch überliefert in: R 2/25048, Bl. 17 f. Im Begleitschreiben (R 43 II/530, Bl. 129) war Bezug genommen auf das am selben Tag dem Kabinett vorgelegte *EntschädigungsgG* (s. Dok. Nr. 118), dessen Verabschiedung von der vorausgehenden gesetzlichen Regelung der Rechtsfähigkeit der DAF abhängt. Vgl. auch APK I 1, Reg. Nr. 11096; APK II 3, Reg. Nr. 30670.

Vorläuferversuche eines DAF-Gesetzes s. Dok. Nrr. 28 und 41; vgl. auch Dok. Nr. 83. Zu einem von Ley in der ersten Oktoberhälfte 1935 präsentierten eigenen Entwurf s. Dok. Nr. 262. Vgl. im übrigen die Darstellung bei SPOHN S. 174 ff.

² D. h. Freistellung von jeder Art öffentl. Finanzkontrolle: Keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltsplans und zur Rechnungslegung, keine staatl. Genehmigung der zu erhebenden Beiträge etc.

³ § 5 (2) dieser VO unterstellte die der NSDAP angeschlossenen Verbände der Finanzaufsicht des Reichsschatzmeisters. Näheres s. Dok. Nr. 83.

[...] ⁴

⁴ Als Mitzeichner waren vorgesehen (in dieser Reihenfolge): StdF, RIM, RFM, RWiM, RAM, RJuM. – Die auf die Kabinettsvorlage eingehenden Stellungnahmen des RAM, RKrM und RLuM forderten Beteiligung beim Erlaß der Durchführungsvorschriften nach § 4. RWiM Schacht fragte am 30. 10. nach der Bedeutung des einschränkenden Zusatzes „im Rechtsverkehr“ in § 1 (1), bestand auf seiner Beteiligung bei der Aufstellung der Satzung nach § 3 (1), da gerade diese „von entscheidender Bedeutung“ für die künftige Tätigkeit der DAF auch im Bereich der gewerblichen Wirtschaft werde, und hielt die Herausnahme der DAF aus der öffentl. Finanzkontrolle schlicht für „abwegig“; R 43 II/530, Bl. 131–135. Zum Fortgang s. Dok. Nr. 262.

Zitierhinweis

Nr. 250 Kabinettsvorlage eines Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront. 23. Oktober 1935 in:
Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d250>